

14.9.

1. U pravnom poretku P Ustav određuje da zakone donosi parlament natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika. Parlament je neunatraznodjelujuću zakonsku normu N donio običnom većinom. Službeni list je 14. 8. 2019. objavio normu N uz vakacijski rok od 15 dana. Na dan 28. 8. 2019. za normu N možemo reći da:

- a) Je primjenjiva u PP (nije prošao vakacijski rok)
- b) Je poništiva**
- c) Postoji u PP**
- d) Je djelovna (neunatraznodjelujuća - ne odnosi se na prethodna č.s.)

2. Odredbom “Svakome se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu...” (čl. 59. Ustava RH) izražava se:

- a) ustavno načelo**
- b) norma kojom se dodjeljuje pravo na slobodu (ne, socijalno pravo) c) neizraženo načelo
- d) posebno načelo (isto kao npr. plaćeni godišnji odmor, država je ta koja omogućava pravo, da je opće pisalo bi : pravo na zdrav život)**

3. U Republici X svaki građanin u bilo kojem kaznenom ili građanskom postupku pred sudom može zatražiti od suda koji vodi postupak da ocijeni ustavnost zakona koji bi se trebao primijeniti na njegov slučaj. U Republici X postoji:

- a) Centralizirani nadzor ustavnosti
- b) Naknadni nadzor ustavnosti**
- c) Nadzor ustavnosti čiji su učinci ograničeni na slučaj o kojem se odlučuje (inter partes)
- d) Konkretni nadzor ustavnosti**

4. Norma N1 određuje da je dopuštena prodaja alkoholnih pića svim ženama. Norma N2 zabranjuje prodaju alkoholnih pića maloljetnicama. Između norme N1 i N2 postoji:

- a) Jednostrano djelomična antinomija (raz.č.s. 1 sadržan u raz.čs.2.) b) Antinomija in abstracto (č.s. u nužnom odnosu)**
- c) Potpuna antinomija
- d) Antinomija in concreto

5. Ustav države Y određuje da se međunarodnopravne ugovorne norme mogu neposredno primijeniti u pravnom poretku države Y. Ustav države Y ništa ne određuje u pogledu međunarodnopravnih običajnih normi. Ustav države Y je:

- a) Mješovit**
- b) Izrijekom monoističan u pogledu međunarodnopravnih ugovornih normi c) prešutno dualističan u pogledu međunarodnopravnih ugovornih normi**
- d) monističan u pogledu međunarodnopravnih običajnih normi

6. Odredbom “Predsjednik Republike ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak...” (čl. 106., st. 2. Ustava RH) Predsjedniku RH se pripisuje:

- a) subjektivni pravni položaj vlasti

b) jednostavni subjektivni pravni položaj

c) subjektivni pravni položaj koji proizlazi iz nepostojanja ijedne norme kojom mu se nameće podložnost (nije jer onda ne bi bilo spomenuto u ustavu)

d) subjektivni pravni položaj otpornosti

7. Uredba Vlade RH o izmjenama Zakona o policiji, kojim se uređuju osnove organizacije policije i specifičnosti radnopravnog položaja policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, je:

A) zakon u formalnom smislu

B) izvor prava

C) normativni dokument općeg i apstraktnog sadržaja

D) kao izvor prava definirana normom o nadležnosti Hrvatskog sabora da donosi zakone i normama kojima se određuje zakonodavni postupak

8. Odredbom “Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje granične prijelaze, vrijeme i način prelaska preko državne granice.” (čl. 9., st. 2. Zakona o nadzoru državne granice) izražena je:

a) sekundarna norma

b) formulirana norma

c) zabranjujuća norma

d) metanorma u užem smislu (ne, u širem smislu, ima za predmet normativni akt)

9. U monarhiji M monarh donosi i primjenjuje zakone. Ustav monarhije M je “kratak”. Pravni poredak monarhije M ne uređuje pitanja privatnog života svojih građana i odnose proizvodnje i raspodjele dobara. Monarhija M je:

a) Ustavna država

b) Liberalna država

c) Totalitarna država

d) Autokratska država

10. Prema čl. 68. Ustava Republike R, koji je nastao na temelju sporazuma između suverena i predstavničke skupštine, zakoni se donose običnom većinom svih zastupnika. Prema čl. 111. Ustava, Ustav se ne može mijenjati. Ustav Republike R uređuje temeljna prava građana. Ustav Republike X je:

a) Običajan

b) Krut

c) Dug

d) narodni

11. “Imajući na umu dosadašnju jedinstvenu sudsku praksu Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske u odnosu na izričaj 'Za dom spremni' kada se koristi u različitim okolnostima... pristupilo se glasanju o sljedećem pitanju: Može li se postupanje okr. Marka Perkovića, koje je činjenično opisano u optužnim prijedlozima ... br. ... 74/2016 ... i br. ... 46/16, podvesti pod zakonski opis prekršaja iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji glasi: Tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se ...“ (Izvor: Visoki prekršajni sud RH). Odgovor na postavljeno pitanje daje:

a) neka od tehnika popunjavanja pravnih praznina

b) prilagođujuće tumačenje zakona

c) tumačenje *in concreto*

d) kriterij specijalnosti

12. “Sudovi i druga nadležna tijela dužni su istospolnim parovima omogućiti bavljenje udomiteljstvom pod istim uvjetima kao i svim drugima. Odlučio je to Ustavni sud ocjenjujući čak osam prijedloga i zahtjeva za ocjenom ustavnosti Zakona o udomiteljstvu, odnosno njegove odredbe u kojima su iz kruga mogućih udomitelja izostavljene istospolno orijentirane osobe koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima. Ustavni sud nije ukinuo osporavane zakonske odredbe..., ali je nedvosmisleno kazao da je isključivanje istospolnih parova iz udomiteljstva diskriminatorno i neustavno, te dao jasnu uputu sudovima, centrima za socijalnu skrb i ostalim tijelima koja odlučuju o ovim pitanjima da ih ne smiju isključivati.“ (izvor: Jutarnji list). Ustavni je sud:

a) primijenio tehniku prilagođujućeg tumačenja zakona

b) primijenio tehniku odvagivanja

c) poštovao političku diskreciju zakonodavca

d) primijenio tehniku nadtumačenja ustava

13. Odredbom “Za stvarna prava na vodnim i zračnim prijevoznim sredstvima, koja su registrirana u javnom registru, mjerodavno je pravo države u kojoj se registar vodi.“ (čl. 23., st. 1. Zakona o međunarodnom privatnom pravu) izražava se:

a) Propis

b) Norma u općenitom smislu

c) Upućujuća norma

d) Primarna norma

14. U izričaju “Marko ima pravo od Ane zahtijevati naknadu štete.“ izraz “pravo“ označava:

a) Pravno u subjektivnom smislu

b) Subjektivni pravni položaj vlasti

c) podskup normi objektivnog prava

d) Pravnu znanost

15. Norma izražena odredbom (krutog) Ustava RH “Zakoni... ne mogu imati povratno djelovanje.“ (čl. 90., st. 4. Ustava RH) je u odnosu na hrvatske zakonske norme:

a) Vrijednosno nadređena

b) Logički ili jezično nadređena

c) Strukturno nadređena (*n o proizvodnji)

d) Supstancijalno nadređena

16. Člankom 30. (krutog) Ustava iz 1973. je bilo propisano “Smrtna kazna je dopuštena“. 1979. je, sukladno tadašnjim normama o zakonodavnom postupku, donesen Kazneni zakon koji je člankom 40. za neka kaznena djela propisao smrtnu kaznu. 1994. je Ustav izmijenjen i sada propisuje “Smrtna kazna je zabranjena“. Norma izražena člankom 40. još uvijek vrijedećeg Kaznenog zakona je:

a) naknadno materijalno nevaljana

b) i formalno i materijalno nevaljana

c) izvorno nevaljana

d) samo materijalno nevaljana

17. N1 uređuje obveze prodavatelja kod prodaje voća i naknadu štete za slučaj kršenja tih obveza. Ne postoji norma koja uređuje obveze prodavatelja kod prodaje povrća. U slučaju spora glede toga je li prodavatelj povrća dužan nadoknaditi štetu jer kupca povrća nije obavijestio o nedostacima povrća, sud je, na temelju analogije s N1, naložio prodavatelju da kupcu nadoknadi štetu. Označite točne tvrdnje:

a) Norma na temelju koje je sud donio presudu plod je pravnog konstruiranja. b) Argument analogije nalazi se u unutarnjem opravdanju presude (ne, nego u vanjskom, opravdanje normativnih premisa - konstruktivni argumenti - opravdanje pravnog konstruiranja)

c) Sud je pravilo na temelju kojega je donio presudu utvrdio tumačenjem odredbe kojom je izražena N1

d) U unutarnjem opravdanju presude nalazi se izraženo (formulirano) pravilo.

18. Odredbom "Obitelj je pod osobitom zaštitom države." (čl. 62., st. 1. Ustava RH) izražava se:

a) Norma o normativnoj nadležnosti

b) Tzv. Programatska ustavna norma

c) Definirajuća norma

d) Norma - načelo

19. Članak 101. Ustava države D glasi: "Glavnog državnog odvjetnika Republike D imenuje na vrijeme od sedam godine Sabor, na prijedlog Vlade i Predsjednika Republike. Do isteka mandata nitko ne može opozvati glavnog državnog odvjetnika. Mandat glavnog državnog odvjetnika je neobnovljiv." Uzimajući u obzir samo članak 101. Ustava, možemo zaključiti sljedeće:

a) glavni državni odvjetnik je neovisan o sudbenim organima b) zakonodavna funkcija je specijalizirana

c) glavni državni odvjetnik je neovisan o izvršnim organima

d) postoji najveći stupanj ovisnosti glavnog državnog odvjetnika o zakonodavnom organu

20. Zakonska norma N1, koja određuje da je dopuštena prodaja alkoholnih pića svim ženama, stupila je na snagu 2019., a zakonska norma N2, koja zabranjuje prodaju alkoholnih pića maloljetnicama, stupila je na snagu 2020. Kojim kriterijem treba riješiti sukob između N1 i N2?

a) Kriterijem hijerarhije

b) Odvagivanjem

c) Kriterijem vremena

d) Kriterijem specijalnosti

31.8

1. Ustav države X određuje da se međunarodnopravne ugovorne norme preuzimaju u pravni poredak zakonom. Ustav države X određuje da norme međunarodnog običajnog prava čine sastavni dio unutarnjeg pravnog poretka države X. Ustav države X je:

a) prešutno dualističan u pogledu međunarodnopravnih ugovornih normi b) monističan u pogledu međunarodnopravnih

običajnih normi

c) izrijekom dualističan u pogledu međunarodnopravnih ugovornih normi d) mješovit

2. U presudi Ustavnog suda stoji: "Ustavni sud utvrđuje da odredbe Zakona o udomiteljstvu, iz kojih je svjesnim odabirom predlagatelja zakona izostavljena određena društvena skupina, proizvode diskriminatorne učinke prema društvenoj skupini istospolno orijentiranih osoba koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima. ... istospolnim zajednicama obiteljskog života ravnopravno sudjelovanje u svim

aspektima društvenog života, što uključuje i pristup javnoj usluzi udomiteljstva, zajamčeno je načelom jednakosti iz članka 14. stavka 1. Ustava. ... sudovi su dužni tumačiti i primjenjivati zakone u skladu s njihovim smislom i legitimnom svrhom te odluke donositi na temelju Ustava. To se odnosi i na slučajeve u kojima je u pitanju primjena prava na subjekte i situacije na koje određena pravna norma – protumačena tek gramatički – ne bi bila adresirana, no protumačena teleološki i/ili drugim interpretativnim metodama, ona to definitivno jest“. U ovom je slučaju Ustavni sud:

- a) utvrdio potencijalnu vrijednosnu prazninu (nije da je norma nepravedna, nego su samo izostavili činjenično stanje)
- b) utvrdio potencijalnu normativnu prazninu**
- c) primijenio tumačenje kojim se sprječava nastanak praznine
- d) utvrdio potencijalnu tehničku prazninu

3. U izričaju “Hrvatsko pravo je harmonizirano s europskim pravom“ izraz “pravo“ označava:

- a) pravo u subjektivnom smislu
 - b) pravnu znanost
 - c) subjektivni pravni položaj slobode
 - d) ukupnost normi objektivnog prava**
4. Norma N1 određuje da je zabranjeno donositi unutrašnjodjelujuće zakone. Norma N2 određuje da je dopušteno donositi unutrašnjodjelujuće zakonske norme ako su sukladne javnom interesu i ne vrijeđaju stečena prava. Između norme N1 i N2 postoji:

- a) jednostrano djelomična antinomija**
- b) antinomija *in concreto*
- c) antinomija *in abstracto* (odnos je nužan)
- d) potpuna antinomija

5. U pravnom poretku Republike Y zakone donosi Parlament, a uredbe s podzakonskom snagom Vlada. Pod pretpostavkom da su zakoni i uredbe jedini izvori prava u Republici Y, pravni poredak Republike Y je:

- a) Razmjerno složen**
- b) Decentraliziran
- c) Vrlo složen
- d) Jednostavan

6. Odredbom “Pravo kretanja na teritoriju Republike Hrvatske, pravo ulaska u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava i sloboda drugih“ (čl. 32., st. 3. Ustava RH) Hrvatskom saboru se u odnosu na zakone kojima bi se, iako nije ispunjena pretpostavka nužnosti, ograničavalo kretanje, ulazak i izlazak iz RH, pripisuje subjektivni pravni položaj:

- a) Slobode
- b) Otpornosti
- c) Vlasti
- d) bezvlasti**

7. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe (NN 62/20) je normativni dokument:

- a) kojim su izražene norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju kriterija društvene učinkovitosti
- b) kojim su izražene dinamički utemeljene norme**
- c) koji sadrži norme proizvedene normativnom činjenicom
- d) općeg i apstraktnog sadržaja**

8. Odredbom “Odredbe ovoga Zakona što se odnose na ugovore primjenjuju se na sve vrste ugovora, osim ako za trgovačke ugovore nije izrijekom drukčije određeno“ (čl. 14., st. 1. Zakona o obveznim odnosima) izražava se:

- a) norma u općenitom smislu**
- b) norma kojom se uređuje kriterij specijalnosti**
- c) norma čija je funkcija određivanje dosega djelovnosti propisa (ne, nemamo za predmet vrijeme činjeničnog stanja nego sadržaj)
- d) norma u užem smislu

9. Norma izražena odredbom “Unutarnje ustrojstvo, nazive unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug... uređuje Vlada uredbom.“ (čl. 54., st. 1. Zakona o sustavu državne uprave) je u odnosu na spomenutu uredbu:

- a) logički ili jezično nadređena
- b) formalno ili strukturno nadređena**
- c) materijalno ili supstancijalno nadređena
- d) vrijednosno nadređena

10. Ustavom Republike Y je određeno da Ustavni sud nadzire ustavnost zakona na prijedlog redovnog suda kada tijekom sudskog postupka nastane pitanje ustavnosti. U Republici Y postoji:

- a) centralizirani nadzor ustavnosti**
- b) konkretan nadzor ustavnosti**
- c) preventivni nadzor ustavnosti
- d) nadzor ustavnosti čiji su učinci ograničeni na slučaj o kojem se odlučuje (*inter partes*)

11. Odredbom “Dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana“ (čl. 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa) izražava se:

- a) norma koja ima “temeljni“ karakter
- b) norma sa zatvorenim činjeničnim stanjem
- c) načelo**
- d) norma koja je neposredno primjenljiva na konkretne slučajeve

12. Člankom 54. (krutog) Ustava Republike R je određeno da zakone donosi Parlament Republike R običnom većinom glasova parlamentarnih zastupnika. Odbor za financije Parlamenta Republike R je donio dokument pod nazivom “Zakon o carinama“, a Službeni list Republike R ga je objavio. Odredbe “Zakona o carinama“ izražavaju:

- a) Formalno nevaljane norme**

b) Ništetne norme

c) Poništive norme

d) Postojeće norme

13. Čl. 81. Ustava RH se određuje “Hrvatski sabor ... donosi zakone...”. Čl. 131., st. 1. se određuje “Ustavni sud Republike Hrvatske ukinut će zakon ako utvrdi da je neustavan”. Ovim su odredbama izražene:

a) norme kojima se državne vlasti ograničavaju tehnikom stvaranja protuvlasti b) norme kojima se državne vlasti ograničavaju tehnikom podvrgavanja vlasti normama o ponašanju

c) tzv. programatske ustavne norme

d) norme o normativnoj nadležnosti

14. Iz članka 35. Ustava Republike Hrvatske, kojim se svakome jamči štovanje i pravna zaštita osobnog i obiteljskog života i dostojanstva, Ustavni sud RH je izveo neizraženu normu prema kojoj svatko ima pravo na odlučivanje i samoodređenje. Iz norme o pravu svakoga na odlučivanje i samoodređenje Ustavni je sud izveo neizraženu normu o pravu svakoga na vlastiti duhovni i tjelesni integritet, a iz ove je norme izveo neizraženu normu prema kojoj žena ima pravo odlučiti o prekidu trudnoće. Ustavni je sud:

a) primijenio tehniku prilagođujućeg tumačenja zakona

b) primijenio tehniku nadtumačenja ustava

c) izvršio pravno konstruiranje

d) popunio ustavnu prazninu

15. Odredbom “Dužnik novčane obveze može je ispuniti prije roka” (čl. 25., st. 1. Zakona o obveznim odnosima) izražena je:

a) norma koja sadrži deontički način “dopušteno”

b) metanorma u užem smislu

c) norma koja je funkcionalno povezana s propisima

d) primarna norma

16. U državi X Vlada podliježe povjerenju (i nepovjerenju) Parlamentu. Predsjednik države može raspustiti Parlament. U državi X:

a) je primijenjen model uravnoteživanja vlasti

b) postoji sustav predsjedničke vlade

c) izvršna je vlast politički odgovorna zakonodavnoj vlasti

d) je primijenjen model odvajanja vlasti

17. U presudi Općinskog suda u Koprivnici stoje sljedeće: “Članak 286. predviđa pravo zadržanja vjerovnika dospjelog potraživanja u čijim se rukama nalazi neka dužnikova stvar, no čl. 287. st. 2. određuje da se ne može zadržati stvar koja se ne može izložiti prodaji. Ovu zadnju odredbu sud shvaća tako da ne može postojati pravo zadržanja stvari koja se u izvršnom postupku ne može zaplijeniti, jer je upravo to svrha te odredbe”. U ovom je slučaju riječ o:

a) tumačenju *in concreto*

b) odlučujućem tumačenju

c) primjeni argumenta *a contrario*

d) tumačenju organa primjene prava

18. U pravnom poretku X Ustav određuje da zakone donosi parlament (koji čini 150 zastupnika) većinom glasova svih zastupnika. Za zakonsku normu N glasalo je 76 zastupnika. Službeni list je 14. 3. 2020. objavio normu N uz vakacijski rok od 15 dana. Ustavni sud je ocjenjivao ustavnost norme N i utvrdio da nije nespojiva s Ustavom. Na dan 15. 8. 2020. za normu N možemo reći da:

- a) je materijalno nevaljana
- b) postoji u pravnom poretku**
- c) je djelovna
- d) je primjenljiva

19. Ustavni sud Republike R čini 13 sudaca koje bira Parlament Republike R dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja zastupnika. Mandat suca Ustavnog suda traje 8 godina. Svatko se može kandidirati za suca Ustavnog suda samo jedanput. Sudac Ustavnog suda može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran samo ako to sam zatraži. Iz navedenog možemo zaključiti sljedeće:

- a) Ustavni sud je neovisan o zakonodavnom organu
 - b) postoji srednji stupanj ovisnosti Ustavnog suda o zakonodavnom organu (mandat je neobnovljiv)
 - c) postoji najmanji stupanj ovisnosti Ustavnog suda o zakonodavnom organu d) postoji srednji stupanj ovisnosti Ustavnog suda o izvršnom organu**
- 20. Ustav države X iz 1956. donesen je revolucionarnim putem. Izmjene Ustava države X iz 1987. (u kojem su se najvažnije promjene u odnosu na raniji Ustav odnosile na broj zastupnika u parlamentu i odredbe o primjenljivosti međunarodnopravnih normi) su donesene na način propisan Ustavom iz 1956. Ustav države X je ponovno mijenjan 2000., kada je država X iz republike pretvorena u monarhiju. Izmjene iz 2000. donesene su na način propisan Ustavom iz 1987. Označi točne tvrdnje.**

- a) Prema formalističkom shvaćanju, Ustav države X iz 1956. godine je donijela ustavotvorna vlast.**
- b) Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2000. predstavljaju uspostavu novog ustava države X, a ne puko mijenjanje.
- c) Prema supstancijalističkom shvaćanju, Ustav države X je nakon izmjena iz 1987. zadržao svoj materijalni identitet.**
- d) Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2000. predstavljaju izvršavanje ustavotvorne vlasti, a ne vlasti mijenjanja ustava. (da, zato jer su se mijenjale vrhovne ustavne norme)**

29.10

1. Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave pravilnike donose ministri. Ako se pravilnikom uređuje dio upravnog područja u djelokrugu drugog ministarstva, pravilnik se donosi uz prethodnu suglasnost čelnika tog ministarstva. Pravilnici se objavljuju u Narodnim novinama te stupaju na snagu osmi dan od dana objave. Pravilničku normu N kojom se, spojivo sa zakonom, uređuje dio upravnog područja u djelokrugu Ministarstva poljoprivrede donio je ministar graditeljstva bez prethodne suglasnosti ministra poljoprivrede. Pravilnik je donesen 19. 10. 2020. Narodne novine su objavile pravilnik 20. 10. 2020. Na dan 28. 10. 2020. za normu N možemo reći da:

- a. je materijalno pogrešna
 - b. ne postoji u pravnom poretku
 - c. je primjenljiva**
 - d. je formalno valjana
- 2. Zakonska norma određuje da je poduzetnicima dopušteno prodavati cigarete putem automatskih naprava u prostorima javnih ustanova. Ustavni sud, ocjenjujući ustavnost te norme, iz ustavnog načela o pravu svih ljudi na zdravlje izvede normu prema kojoj je poduzetnicima zabranjeno prodavati cigarete putem automatskih naprava u prostorima javnih ustanova. Norma o zabrani prodavanja cigareta:**

- a.je izražena norma
- b.je konkretizacija ustavnog načela o pravu na zdravlje**
- c.je plod pravnog konstruiranja**

d.je norma sa zatvorenim činjeničnim stanjem

3. Članak 93. Ustava države D glasi: "Na prijedlog Vlade, pučkog pravobranitelja bira Parlament na vrijeme od osam godina, uz mogućnost ponovnog izbora i bez mogućnosti opoziva." Uzimajući u obzir samo članak 93. Ustava, možemo zaključiti sljedeće:

a.pučki pravobranitelj je neovisan o sudbenim organima (bez mogućnosti opoziva) b.pučki pravobranitelj je neovisan o izvršnim organima

c.postoji najmanji stupanj ovisnosti pučkog pravobranitelja o zakonodavnom organu (srednji) d.zakonodavna funkcija je specijalizirana

4. Odredbom "Detaljna melioracijska odvodnja je djelatnost prikupljanja i odvođenja viška vode s poljoprivrednoga zemljišta" (čl. 4., st. 1., t. 6. Zakona o vodama) izražava se:

a.definirajuća norma

b.propis (nije podložna pokoravanju)

c.utemeljujuća norma

d.tumačeća norma

5. Odredbom "Poslodavac je obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavješćavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima" (čl. 17., st. 1. Zakona o zaštiti na radu) izražena je:

a.metanorma

b.pojedinačna i konkretna norma

c.primarna norma (norma o ponašanju)

d.formulirana norma

6. Norma N1 propisuje obvezu povrata stvari ako je primatelj stvari bio u dobroj vjeri, prijenos je učinjen uz naplatu i prenositelj je bio u zloj vjeri. Norma N2 propisuje obvezu povrata stvari ako je prijenos bio besplatan, čak i ako je primatelj bio u dobroj vjeri. U pravnom sustavu S (N1, N2) ne postoji norma koja uređuje slučaj naplatnog prijenosa u kojem su i prenositelj i primatelj postupali u dobroj vjeri. U pravnom sustavu S:

a. postoji vrijednosna praznina

b. navedeni slučaj spada u "pravno prazan prostor" (hmm a zasto ne i ovo) c. postoji normativna praznina

d. postoji tehnička praznina

7. U pravnom poretku P postoji kruti ustav. Zakonom se u pravnom poretku P smatra svaki normativni dokument koji je donio parlament u propisanom zakonodavnom postupku. U pravnom poretku P priznaje se postojanje normi koje konstruiraju suci iz postojećih izraženih normi. Označi točne tvrdnje:

a.Neke norme u pravnom poretku P postoje na temelju sadržaja drugih normi. (ove koji suci konstruiraju, neizražene)

b.Pravni poredak P je posve statičan pravni poredak.

c.U pravnom poretku P zakonska norma može biti nevaljana ako je nespojiva s u odnosu na sebe višom normom.

d.Pravni poredak P je posve dinamičan pravni poredak.

8. U izričaju "Hrvatsko radno pravo obvezuje poslodavca da vodi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni" izraz "radno pravo" označava:

a.subjektivni pravni položaj vlasti

b.granu pravne znanosti

c.pravo u subjektivnom smislu

d.podskup normi objektivnog prava

9. "Čl. 286. predviđa pravo zadržanja vjerovnika dospjelog potraživanja u čijim se rukama nalazi neka dužnikova stvar, no čl. 287., st. 2. određuje da se ne može zadržati stvar koja se ne može izložiti prodaji. Ovu zadnju odredbu sud shvaća tako da ne može postojati pravo zadržanja stvari koja se u izvršnom postupku ne može zaplijeniti, jer je upravo to svrha te odredbe" (iz presude Općinskog suda u Koprivnici). U navedenom je primjeru riječ o:

a.tumačenju kojim se smanjuje neodređenost pravnog poretka

b.odlučujućem tumačenju (uzima se jedno značenje, odbacuju se ostala) c.pravnom konstruiranju

d.tumačenju *in concreto*

10. Odredbom "Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje na vrijeme od četiri godine Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog sabora" izražava se:

a.norma o normativnoj nadležnosti (nije jer se ne dodjeljuje nadležnost) b.tzv. programatska ustavna norma

c.norma o "obliku države"

d.norma o načinu formiranja organa

11. Zakonska norma N1 određuje da vatrogasci ne smiju politički djelovati u vatrogasnoj postrojbi odnosno vatrogasnoj organizaciji. Zakonska norma N2 određuje da su plavooki muškarci dužni politički djelovati u svako doba i na svakom mjestu. Između norme N1 i N2:

a.postoji antinomija koja se rješava kriterijem *lex superior derogat legi inferiori*

b.postoji jednostrano djelomična antinomija (nije nego dvostrana, č.s. 1 sadrži jedan dio č.s. 2, ali samo jedan dio, ne cijeli razred kao kod jednostrane)

c.ne postoji potencijalna antinomija

d.postoji potencijalna antinomija *in concreto* (pojmovi su u kontigenom odnosu)

12. Prema čl. 83., st. 1. Ustava RH "Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika." Prema čl. 83., st. 2. Ustava RH "Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika." Između organskih zakona iz st. 1 i organskih zakona iz st. 2:

a.postoji formalna hijerarhija

b.ne postoji hijerarhija

c.postoji jezična hijerarhija

d.postoji materijalna hijerarhija (stupanj kompleksnosti donošenja normi - hijerarhija)

13. U Republici X općinski je sud, sukladno vrijedećem pravu, zastao s postupkom i uputio zahtjev Ustavnom sudu da ispita ustavnost zakona koji je primjenljiv u dotičnom postupku. Takav nadzor ustavnosti zakona:

a.proizvodi učinke *erga omens*

b.je centraliziran

c.je apstraktan

d.je aprioran

14. Odredbom "Svako ljudsko biće ima pravo na život." (čl. 21. Ustava RH) izražava se:

a.opće načelo u užem smislu

b.norma kojom se dodjeljuje pravo na slobodu

c.norma o proizvodnji prava u materijalnom smislu

d.neizraženo načelo

15. Norma N1 određuje: "Svatko je obavezan pohađati predavanja iz teorije prava". Istorangirana norma N2 određuje: "Umirovljenici nisu obvezni pohađati predavanja iz teorije prava". Funkcija N2 je:

a.zabrana organu koji je proizveo N1 da stvara buduće obveze

b.ograničavanje dosega N1

c.dodjeljivanje organu koji je proizveo N1 vlasti ukidanja N2

d.prešutno ukidanje N1

16. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18) je:

a. kao izvor prava definiran normom o nadležnosti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz zakonodavnog djelokruga i normama kojima se određuje uredbodavni postupak

b. normativni dokument kojim su izražene norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju kriterija društvene učinkovitosti

c. normativni dokument kojim su izražene ovisne norme

d. normativni dokument pojedinačnog i konkretnog sadržaja

17. Ustav države D iz 1970. donesen je revolucionarnim putem. Izmjenama Ustava države D iz 1980., u skladu s odredbama o mijenjaju ustava sadržanima u Ustavu iz 1970., država D je iz federacije pretvorena u konfederaciju. Ustav je ponovno, na zakonit način, mijenjan 1990., pri čemu su se najvažnije promjene odnosile na uvođenje jamstva autonomije sveučilišta. Označi točne tvrdnje.

a. Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 1990. predstavljaju uspostavu novog ustava države D, a ne puko mijenjanje ustava. (ne, nisu mijenjana vrhovne norme)

b. Prema supstancijalističkom shvaćanju, Ustav države D je nakon izmjena iz 1980. zadržao svoj materijalni identitet. (nije, mijenjane su vrhovne norme)

c. Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 1980. predstavljaju izvršavanje ustavotvorne vlasti. (da, promjena vrhovnih normi)

d. Prema formalističkom shvaćanju, Ustav države D iz 1970. godine je donijela vlast mijenjanja ustava. (ne, ustavotvorna vlast jer je bilo nezakonito)

18. Ustavna norma UN1 određuje da se Ustav može izmijeniti zakonom o izmjenama ustava (ZIU) na prijedlog Vlade, dvotrećinskom većinom glasova zastupnika Parlamenta i uz potvrdu većine građana na narodnom referendumu. Ustavna norma UN2 određuje da je zabranjena promjena

ustavnih odredbi o ljudskim

pravima kojima su izražene norme UN3-UN50. Ustavne norme UN51-UN100 uređuju ustrojstvo vrhovnih ustavnih organa. Označi točne tvrdnje:

a. ZIU-om se valjano može mijenjati UN56, kojom se određuje maksimalni broj članova Vlade.

b. ZIU kojim bi se ukinula UN24 bio bi neustavan.

c. ZIU kojim bi se ukinula norma UN2 bio bi spojiv s Ustavom. (smo ziher????ta norma se odnosi na nemogućnost ukidanja ovih normi nakon nje, ali da li se ona onda odnosi na samu sebe??)

d. Norma UN1 je strukturno nadređena ZIU-u.

19. Normama koje proizlaze iz odredbi "Svaki je zajedničar ovlašten u svako doba zahtijevati da se zajedničko vlasništvo podijeli tako da se odredi koliki mu suvlasnički dio pripada na ime njegova udjela u zajedničkom vlasništvu. Određivanjem njegova suvlasničkog dijela, postaje on suvlasnik s ostalima, koji u preostalom dijelu ostaju zajednički vlasnici, sve dok se i oni ne podijele. ... Sud odlučuje o veličini suvlasničkog dijela prema mjerilima koja za određivanje veličine udjela zakon postavlja za odnosni slučaj zajedničkog vlasništva..." (čl. 63., st. 2. i 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) zajedničaru se pripisuje:

a. pravo "drugog stupnja"

b. subjektivni pravni položaj vlasti

c. primarni subjektivni pravni položaj

d. zaštićeni subjektivni pravni položaj

20. Kazneni zakon Republike R iz 1990. normom N1 dopušta smrtnu kaznu. Ustav Republike R iz 2000. propisuje "Nema smrtno kazne". Ustav Republike R mijenja se dvotrećinskom većinom glasova, a obični se zakoni donose običnom većinom glasova. Označi točne tvrdnje:

a. Norma N1 je materijalno nevaljana od 2000.

b. Ustav je prešutno ukinuo normu N1. (nije ju ukinuo nego je Ustav jednostavno hijerarhijski nadređen zakonu)

c. Ustav je učinio formalno nevaljanom normu N1.

d. Ustav je izričito ukinuo normu N1.

ISPIT 27.10

1. Čl. 115. Zakona o radu glasi: „Poslodavac može otkazati ugovor o radu [...]“. Ovako formuliranom normom je uspostavljen:

a. pravni „odnos vlasti“ (između poslodavca i radnika)

b. obveznopravni odnos

c. pravni položaj podložnosti radnika

d. pravni položaj koji za predmet ima ponašanje radnika

2. Čl. 134. Zakona o pružanju ugostiteljskih usluga u državi X glasi: „Ako ugostitelji i korisnici ugostiteljskih usluga u svojim međusobnim odnosima stalno i tijekom duljeg razdoblja prihvate obrazac ponašanja da se boca vode mora otvoriti pred korisnikom ugostiteljske usluge, ugostitelj ima obvezu otvoriti bocu vode pred korisnikom ugostiteljske usluge“. Izvor prava u pravnom poretku države X uspostavljen ovom normom je:

a. običaj

b. normativna činjenica

c. izvor "extra ordinem"

d. svjesno i voljno stvaranje norme

3. Čl. 149. st. 1. Kaznenog zakona glasi: „Tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može naškoditi njegovoj časti ili ugledu znajući da je neistinita kaznit će se novčanom kaznom od tristo šezdeset dnevnih iznosa.“ Konsekvent u normi formuliranoj ovom odredbom je:

a. sankcija

b. „kaznit će se novčanim iznosom od tristo šezdeset dnevnih iznosa“

c. „tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može naškoditi njegovoj časti ili ugledu znajući da je neistinita“

d. kvalificirao ponašanje suda kao obvezno

4. Norma formulirana čl. 33. *Prijedloga Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije* glasi: „Vlasnicima zgrada oštećenima potresom dana 22. ožujka 2020. godine država će isplatiti novčanu pomoć za troškove koje su imali, odnosno koje imaju za [...] popravak dimnjaka.“ Ako bi navedena norma postojala u pravnom poretku RH, mogli bismo reći da se radi o:

a. normi u užem smislu (kaže PRIJEDLOG dakle nije propis)

b. upućujućoj normi

c. apstraktnom propisu

d. unatražnodjelujućem propisu

5. Članak 5. st. 1. Zakona o upravnom postupku: „Javnopravno tijelo rješava upravnu stvar na temelju zakona [...]“. Norma formulirana navedenom odredbom je izraz načela:

a. zakonitosti pravosuđenja

b. ustavnosti

c. zakonitosti u pravom smislu riječi

d. podvrgavanja zakonu u materijalnom smislu

6. Članak 129. Ustava Republike Hrvatske glasi: „Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove [...] komunalne djelatnosti.“ Norma koja je izražena navedenom odredbom je:

a. norma o ustrojstvu (ne ustanovljuje se organ niti njegovo formiranje) **b. formulirana norma**

c. norma o obliku države (to je ono 4 uporabe izraza ustav, formiranje lokalnih organa)

d. norma o odnosu centralnih i necentralnih organa

7. Članak 138. Ustava Republike Hrvatske određuje da Hrvatski sabor može donositi ustavne amandmane dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Navedenim člankom izražena je norma kojom se Hrvatskom saboru dodjeljuje:

a. subjektivni pravni položaj vlasti

b. funkcija mijenjanja ustava

c. ustavotvorna funkcija

d. zakonodavna funkcija

8. Članak 2. stavak 3. Ustava glasi: „Republika Hrvatska ostvaruje, u skladu s međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u podmorju Jadranskoga mora izvan državnoga područja do granica sa susjedima.“ Norma izražena navedenom odredbom uređuje:

a. centraliziranost izvršne funkcije

b. društvenu učinkovitost pravnog poretka

c. personalno područje djelovnosti pravnog poretka

d. teritorijalno područje djelovnosti pravnog poretka

9. Odredbom “Obitelj je pod osobitom zaštitom države.“ (čl. 62., st. 1. Ustava RH) izražava se:

a. norma o normativnoj nadležnosti

b. tzv. programatska ustavna norma

c. definirajuća norma

d. norma-načelo

10. Članak 64. i 65. Ustava države D određuju da se organski zakoni donose većinom glasova svih zastupnika, a svi ostali zakoni većinom glasova nazočnih zastupnika. Parlament je usvojio Zakon o pravosuđu većinom glasova nazočnih zastupnika. Norma N1 formulirana odredbom navedenog zakona određuje da predsjednik Vrhovnog suda ne mora biti sudac tog suda. U svojoj odluci Ustavni sud je utvrdio da Zakon o sudovima spada u organske zakone. U ovom slučaju radi se o:

a. nepostojećoj normi

b. naknadnoj nevaljanosti

c. nevaljanosti normativnog akta

d. materijalnoj nevaljanosti

11. „Dana 1. rujna 1931. jednostranim kraljevim aktom, bez suradnje Narodne skupštine, donesen je ustav Kraljevine Jugoslavije u kojem su uređena građanska prava, kao što su prava uhićenih i pritvorenih osoba. Ustavom je uspostavljeno jedinstvo vlasti.“ Na temelju navedenog opisa, može se zaključiti da je Kraljevina Jugoslavija imala:

- a. narodni ustav
- b. običajni ustav
- c. oktroirani ustav**
- d. ustav kao ograničenje političke vlasti

12. Dana 15. 4. 2019. K. P. je podnio Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti zakona s Ustavom. U svom prijedlogu K.P. tumači da zakonodavac nije uredio društvene odnose na način koji on smatra ispravnim (pravednim). Iz navedenog se može zaključiti da K.P. predlaže Ustavnom sudu utvrditi postojanje:

- a. antinomije
- b. tehničke praznine
- c. vrijednosne praznine**
- d. normativne praznine

13. Europski sud za ljudska prava je utvrdio da smještanje pritvorenika u ćeliju koja je manja od 4 m2 predstavlja ponižavajuće postupanje. Ovaj iskaz suda, koji čini premisu sudačkog rasuđivanja prilikom primjene pravila o zabrani ponižavajućeg postupanja je:

- a. sastavni dio unutarnjeg opravdanja sudačkog rasuđivanja
- b. činjenična premisa
- c. rezultat tumačenja *in concreto***
- d. podvodeći (supsumirajući) iskaz

14. A.A. se bavio prodajom duhanskih proizvoda putem samposlužnih automatskih naprava. Parlament je 2000. godine zakonom zabranio gospodarsku djelatnost kojom se bavio A. A. jer takva djelatnost narušava zdravlje građana. Sud je morao odlučiti postoji li povreda prava građanina A. A. u ovom slučaju te utvrdio da ustavno načelo o slobodi poduzetništva predstavlja iznimku od ustavnog načela o pravu na zdravlje. Iz navedenog slijedi da je sud antinomiju između navedenih ustavnih načela riješio primjenom:

- a. kriterija hijerarhije
- b. tehnike odvagivanja**
- c. načela nadležnosti
- d. kriterija kronologije

15. „Nedvojbeno je da se riječi 'ponižavajuće postupanje' u normi o zabrani mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja odnose na zatvaranje pritvorenika u ćeliji koja je manja od 4 m2, ali se postavlja pitanje odnose li se riječi 'ponižavajuće postupanje' i na diskriminaciju osoba s invaliditetom.“ Navedeni iskaz ukazuje na:

- a. postojanje pravne praznine
- b. nejasnost norme**
- c. potrebu da se na postavljeno pitanje odgovori tumačenjem *in abstracto*
- d. višeznačnost normativnih tekstova (nije nego višeznačnost norme)**

16. Norma izražena čl. 30. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju određuje da muškarac ima pravo na starosnu mirovinu kada navrší 65 godina života, a žena kada navrší 60 godina života. Ustavni sud je poništio navedenu normu jer zakonodavac ovakvim razlikovanjem muškaraca i žena krši ustavnu normu o zabrani razlikovanja objektivno jednakih situacija (ustavno načelo jednakosti). Ustavni sud je primijenio

argumentacijsko sredstvo:

- a. odvagivanja
- b. „razložnosti“ zakona**
- c. nadtumačenja ustava
- d. prilagođavajućeg tumačenja zakon

17. „U Republici Irskoj je dozvoljen pobačaj do 12. tjedna trudnoće uz produljeni rok u slučaju silovanja, incesta i većih malformacija fetusa“. Ovaj iskaz u znanstvenom radu je:

- a. propisujući iskaz
- b. propis
- c. opisujući iskaz**
- d. iskaz koji ima imperativni oblik

18. Ustav Italije propisuje da međunarodne ugovorne norme u hijerarhiji pravnih izvora stječu isto ono mjesto koje imaju zakoni. Hrvatski ustav propisuje da su međunarodni ugovori u hijerarhiji pravnih izvora iznad zakona. Dana 1. 1. 1995. potpisan je ugovor između Italije i Hrvatske u kojem je formulirana norma N1 prema kojem je Italija dužna financirati uređivanje ratnih grobova u Italiji, a Hrvatska uređivati ratne grobove u Hrvatskoj. Dana 1. 6.2020. talijanski parlament je usvojio zakon kojim se formulira norma N2 o zabrani financiranja uređivanja ratnih grobova. U navedenom slučaju:

a. u pravnom poretku Italije norma N1 je ukinuta normom N2

b. u hrvatskom pravnom poretku postoji sukob normi N1 i N2

c. u okviru talijanskog pravnog poretka, Italija je i nakon donošenja norme N2 obvezna financirati uređenje ratnih grobova

d. u pravnom poretku Hrvatske norma N1 je ukinuta normom N2

19. Ustavne suce bira Hrvatski sabor. Ustavni sud može poništiti zakonske norme. S obzirom na navedeno, možemo reći da u Hrvatskoj postoji:

- a. ovisnost Ustavnog suda i odvajanje vlasti
- b. ovisnost Ustavnog suda i uravnoteženje vlasti**
- c. neovisnost Ustavnog suda i odvajanje vlasti
- d. neovisnost Ustavnog suda i uravnoteženje vlasti

20. U ustavu države D je formulirana norma N1 prema kojoj zakone donosi parlament. Parlament je donio Zakon o radu u kojem je formulirana norma N2 kojom se Ministarstvo rada i socijalne skrbi obvezuje da pravilnikom uredi sadržaj i oblik radne knjižice. Ministarstvo je pravilnikom uredilo sadržaj i oblik radne knjižice. Norma N3 formulirana odredbom pravilnika o radnim knjižicama propisuje da se na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju vidjeti obrazi, brada i čelo. U navedenom slučaju norma N2:

- a. daje statički temelj normi N1
- b. je izvorna norma
- c. crpi dinamički temelj iz norme N3
- d. je izvedena norma**

9.12.2020.

1. U izričaju "Matija ima pravo od Eme zahtijevati da mu plati 1000,00 kn za stvar koju joj je predao" izraz "pravo" označava:

- a. subjektivni pravni položaj vlasti
- b. podskup normi objektivnog prava
- c. pravnu znanost

d. **pravo u subjektivnom smislu**

2. Odredbom "Posjednik otpadnih ulja različitih kategorija ne smije ih miješati međusobno i ne smije ih miješati s drugim vrstama otpada ili tvarima, ako to miješanje sprječava i/ili onemogućuje njihovu obradu u skladu sa člancima 7. i 9. ovoga Zakona" izražava se:

- a. pojedinačna norma
- b. **opća norma**
- c. **norma s pogodbenom strukturom**
- d. **propis**

3. Odredbom "Dužnik novčane obveze može je ispuniti prije roka" izražava se: a. metanorma

b. **formulirana norma**

- c. norma u užem smislu (u širem, ovo je dopuštajuća)
- d. **primarna norma (norma o ponašanju)**

4. Načelo dragovoljnosti i otvorenosti članstva u zadruzi (uređeno čl. 2. Zakona o zadrugama, NN 34/11) je:

- a. načelo "bez odredbe"
- b. opće načelo u užem smislu
- c. ustavno načelo
- d. **općenita norma**

5. Odredbom "Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru" zastupniku se pripisuje:

- a. **jednostavni subjektivni pravni položaj**
- b. **subjektivni pravni položaj otpornosti**
- c. subjektivni pravni položaj koji proizlazi iz nepostojanja ijedne norme kojom mu se nameće podložnost
- d. subjektivni pravni položaj vlasti

6. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) je normativni dokument:

- a. kojim su izražene norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju kriterija društvene učinkovitosti
- b. kojim su izražene statički utemeljene norme
- c. koji sadrži norme proizvedene normativnom činjenicom
- d. **općeg i apstraktnog sadržaja**

7. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05):

a. označava pravilno, stalno ponavljanje događaja i ponašanja u obveznim odnosima b. **je zakon u formalnom smislu**

c. **je izvedeni izvor prava**

d. **je zakon u materijalnom smislu**

8. Parlament države X je 2004. godine, u postupku izmjene ustava, izmijenio ustavne odredbe o pravu glasa, spustivši dobnu granicu za biračko pravo sa 18 na 17 godina. Parlament države X je 2019. godine, u postupku izmjene ustava, ukinuo ustavne odredbe o biračkom pravu i pretvorio državu X iz demokratske u autokratsku državu. Označi točne tvrdnje:

a. Prema supstancijalističkom shvaćanju, Ustav države X je nakon izmjena iz 2019. zadržao svoj materijalni identitet. (nije jer su se promjenila vrhovna načela)

b. **Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2004. je donijela utemeljena vlast.**

c. **Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2019. predstavljaju izvršavanje ustavotvorne vlasti. (da jer se mijenjaju vrhovna načela)**

d. Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2019. predstavljaju uspostavu novog ustava. (ako se to odvijalo zakonito, onda nije novi ustav nego pukom mijenjanje)

9. Parlament države X je u siječnju 2019. donio Zakon o pobačaju s vakacijskim rokom od 15 dana. U postupku koji se pred općinskim sudom, na temelju toga Zakona, vodio protiv liječnika koji je izvršio pobačaj, pojavilo se pitanje ustavnosti Zakona pa je općinski sud uputio slučaj Ustavnom sudu. Ustavni sud je u travnju 2020. poništio Zakon. U državi X postoji:

a. **konkretni nadzor ustavnosti**

b. nadzor ustavnosti s učincima *inter partes*

c. **naknadni nadzor ustavnosti**

d. difuzni nadzor ustavnosti

10. Odredbom “Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri” (čl. 108., st. 1. Ustava RH) izražava se:

a. norma o nadležnosti

b. **norma u ustrojstvu**

c. **norma o obliku države**

d. **materijalno ustavna norma**

11. Čl. 1., st. 2. Ustava Republike Gane određuje: “Ovaj ustav je najviši zakon Gane i svaki drugi zakon proturječan bilo kojoj odredbi ovog Ustava je nevaljan u opsegu svoje proturječnosti.” Navedenom odredbom je:

a. **uspostavljena materijalna hijerarhija**

b. **izraženo načelo *lex superior derogat legi inferiori***

c. **propisan način rješavanja antinomija između ustavnih i zakonskih normi** d. zajamčena valjanost ustava

12. Čl. 90., st. 3. Ustava Republike Hrvatske određuje: “Zakon stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave [...]”. Čl. 19. Zakona o šumama propisuje: “Šumoposjednici su dužni sanirati opožarene površine [...]”. Zakon je objavljen u Narodnim novinama 20. 12. 2009., a zatim je 20. 12. 2015., bez unatragdjelujućeg učinka, ukinut članak 19. Zakona. Norma izražena čl. 19. Zakona o šumama je:

a. **bila primjenjiva 2016. godine (piše da je ovo kao točno u tom dokumentu brijem da je ovo krivo, kak je primjenjiva ak su je ukinuli)**

b. bila primjenjiva 21. 12. 2009.

c. postojala 2016. godine (nije ponistena, samo ukinuta)

d. bila primjenjiva 2010. godine

13. Prema Ustavu Republike Benin zakonodavnu vlast izvršava Nacionalna skupština. Građani izravno i tajno biraju zastupnike parlamenta te svi građani imaju jednako pravo glasa. Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda je sastavni dio Ustava. Oblik države je uređen na temelju načela diobe vlasti. Na temelju navedenog opisa, može se zaključiti da je Republika Benin:

a. demokratska država

b. totalitarna država

c. centralizirani pravni poredak

d. liberalna (ustavna) država

14. Čl. 83. Ustava RH određuje da Hrvatski sabor donosi zakone o ustrojstvu državnih tijela većinom glasova svih zastupnika. Hrvatski sabor je donio Zakon o sudovima većinom glasova nazočnih zastupnika. Čl. 77. Zakona se uspostavlja Visoki kazneni sud. Zakon je stupio na snagu 1. 1. 2020., a Ustavni sud je 1. 1. 2021. ukinuo čl. 77. Norma formulirana čl. 77. Zakona o sudovima je tijekom 2020. godine bila:

a. pogrešna (u formalnom smislu bi bilo točnije al da to)

b. nepostojeća

c. materijalno nevaljana (nije nego formalno, problem je u procesu donošenja odluke)

d. primjenjiva (bila je nevaljana tho)

15. Zakonska norma N1 određuje da su umirovljenici dužni jednom mjesečno ići u kazalište. Zakonska norma N2 određuje da muškarci nisu dužni ići u kazalište. Između norme N1 i N2 postoji:

a. potencijalna antinomija *in concreto*

b. antinomija koja se rješava kriterijem *lex superior derogat legi inferiori* c. jednostrano djelomična antinomija

d. odnos pravila i iznimke

16. U državi X predsjednik ima vlast ulaganja veta na zakone koje donosi parlament. Ustavni sud države X ima vlast nadzirati ustavnost zakona. Upravni sud ima vlast nadzirati zakonitost rješenja koje donosi upravna vlast. Na temelju navedenog se može zaključiti da je u državi X:

a. vlast ustrojena tehnikom odvajanja vlasti

b. izvršna vlast nespecijalizirana

c. zakonodavna vlast specijalizirana

d. zakonodavni organ ovisan o sudskim organima (ovo piše da nije točno kak ne ovisi ako ustavni sud nazdire ustavnost zakona)

17. Ustav države X određuje da se međunarodnopravne običajne norme mogu neposredno primijeniti u pravnom poretku države X. Ustav države X ništa ne

određuje u pogledu međunarodnopravnih ugovornih normi. Ustav države X određuje da su međunarodni ugovori nadređeni zakonima. Označi točne tvrdnje.

- a. Ustav države X je prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava (ne jer ne određuje nista u pogledu ugovornih normi)
- b. U pravnom poretku države X, kasniji zakoni nespojivi s međunarodnim ugovorima su nevaljani.**
- c. Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava.
- d. Ustav države X je mješovite naravi.**

18. Sud Europske unije je u svojoj presudi naveo sljedeće: “Neizravno televizijsko oglašavanje poput onoga kada se na zaslonu pojavljuju panoi vidljivi tijekom prijenosa dvonacionalnih sportskih događaja koji se održavaju na državnom području drugih država članica ne treba klasificirati kao 'televizijsko oglašavanje' u smislu članka 1. točke (b) i članaka 10. i 11. Direktive Vijeća 89/552/EEZ“. Ovaj iskaz Suda EU:

- a. predstavlja tumačenje *in abstracto*
- b. rezultat je dokaznog postupka
- c. smanjuje neodređenost normi koje proizlaze iz navedenih članaka Direktive**
- d. predstavlja spoznajno tumačenje norme

19. Ustavna norma N određuje da se svakome jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, no nijedan zakon ne uređuje kako u pojedinim situacijama ostvariti taj cilj. U ovom je slučaju riječ o:

- a. normativnoj praznini
- b. ustavnopravno praznom prostoru
- c. tehničkoj praznini (zato jer nema jamstva)**
- d. vrijednosnoj praznini

20. U presudi Općinskog suda u Virovitici nalazimo sljedeći iskaz: “Reagiranje optuženika gdje isti ubrzanim korakom prilazi oštećenikovom automobilu držeći u ruci plinski pištolj usmjeren prema oštećeniku predstavlja kazneno djelo prijetnje iz čl. 139., st. 1. Kaznenog zakona“. Ovaj iskaz:

a. normativna premisa sudačkog rasuđivanja (ona treća - podvodeći iskaz) b. je rezultat tumačenja *in concreto* (bavimo se konkretnim

činjeničnim sudom) c. je činjenični sud (nije, činjenični sud se kvalificira kao kazneno djelo)

d. se nalazi u vanjskom opravdanju sudačkog rasuđivanja (nije, ovo je podvodeći iskaz - povezuje se činjenični sud s pravilom)

1. Načelo slobode i autonomije znanstvenog stvaralaštva (uređeno čl. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) je:

- a. općenita norma**
- b. norma koja dopušta tzv. implicitne iznimke**
- c. proizvod pravnog konstruiranja tumača
- d. načelo “bez odredbe“

2. U pravnom poretku države X savezne zakone donosi Parlament, Vlada donosi uredbe s podzakonskom snagom, a regionalne skupštine donose regionalne zakone. Ustavom je raspodijeljena normativna nadležnost između države i regija, pri čemu savezni zakoni nisu materijalno nadređeni regionalnim zakonima. Pravni poredak države X je:

- a. razmjerno složen
- b. jednostavan
- c. potpuno decentraliziran

d. vrlo složen (vidimo po regionalnim skupštinama)

3. Ustav Republike Senegal određuje da Predsjednik Republike proglašava zakon koji je donijela Nacionalna skupština, nakon čega zakon stupa na snagu. Prije isteka roka za proglašenje zakona, Predsjednik može zatražiti od Ustavnog vijeća da utvrdi njegovu neustavnost. Rok za proglašenje zakona se odgađa do odluke Ustavnog vijeća o njegovoj ustavnosti. U Republici Senegal postoji:

- a.

preventivni nadzor ustavnosti

- b.

centralizirani nadzor ustavnosti

- c.

konkretan nadzor ustavnosti (ne jer nema primjene)

- d.

nadzor ustavnosti čiji su učinci ograničeni na slučaj o kojem se odlučuje (*inter partes*)

4. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17), koji je donio ministar financija Z. Marić, je normativni dokument:

- a.

koji sadrži norme proizvedene normativnom aktom

- b.

kojim su izražene norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju normi o proizvodnji prava

- c.

općeg i apstraktnog sadržaja

- d.

kojim su izražene dinamički utemeljene norme

5. U presudi Suda stoji: “Prema odredbi čl. 15. Zakona o radu, radnik može biti preuzet na rad u drugu organizaciju, odnosno kod poslodavca, uz uvjete i u slučajevima koji su utvrđeni općim aktom. Jedini pravilan smisao navedene odredbe, koji proizlazi iz gramatičkog i logičkog tumačenje citiranog propisa, da o preuzimanju radnika na rad

iz jednog poduzeća u drugo mora o tome biti postignuta suglasnost između poduzeća“. Ovaj zaključak Suda:

a. smanjuje neodređenost pravnog poretka

b. predstavlja tumačenje *in abstracto* (jer se odnosi na tumačenje usmjereno na tekst tj jezik)

c. predstavlja odlučujuće tumačenje (odabire se jedan znacaj)

d. rezultat je dokaznog postupka

6. Čl. 138. Ustava određuje da parlament može promijeniti Ustav dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika, a obični zakoni se donose većinom glasova nazočnih zastupnika. Čl. 126. zabranjuje promjenu ustavnih odredbi o pravu vlasništva. Parlament je dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika donio dva zakona o izmjenama ustava: Zakonom o izmjenama ustava iz 2010. ukinuta je ustavna odredba o pravu nasljeđivanja, a Zakonom o izmjenama ustava iz 2020. ukinut je čl. 126.

a. **Zakon o izmjenama ustava iz 2020. je spojiv s Ustavom**

b. Norma izražena čl. 138. je materijalno nadređena Zakonu o izmjenama ustava iz 2020. (ne nego formalno)

c. **Norma izražena čl. 138. je strukturno nadređena Zakonu o izmjenama ustava iz 2010. (E to)**

d. **Zakon o izmjenama ustava iz 2010. je neustavan (bez obzira na to što se donijelo ⅔ odlukom, i dalje je neustavan jer je receno da su SVE izmjene po tom pitanju zabranjene)**

7. U izričaju "U formalnom smislu, radno pravo je sustav pravila (ustavnih, međunarodnih, zakonskih i dr.) kojima se, na pravno obvezujući ili neobvezujući način, uređuje materija radnoga prava" izraz "radno pravo" označava:

a. pravo u subjektivnom smislu

b. **podskup normi objektivnog prava**

c. subjektivni pravni položaj obveze

d. granu pravne znanosti

8. Odredbom "Ministar pravilnikom detaljnije razrađuje pojedine odredbe zakona radi njihove primjene" izražava se:

a. **metanorma u širem smislu (bavi se aktom proizvodnje prava)**

b. neformulirana norma

c. primarna norma

d. **norma o normativnoj nadležnosti**

9. Odredbom "O provedbi pojedinih enoloških postupaka kao i o primjeni pojedinih enoloških sredstava iz stavka 1. ovoga članka mora se prije provođenja postupka obavijestiti Agenciju i/ili nadležnu inspekciju u za to propisanom roku" izražava se:

a. norma u općenitom smislu

b. **norma s pogodbenom strukturom**

c. pojedinačna norma

d. **opća norma**

10. Prema H. Kelsen, "čl. 24., st. 1. Povelje UN-a se može protumačiti kao da se njime Vijeću sigurnosti dodjeljuje nadležnost očuvanja mira sredstvima određenima čl. 1., st. 1. Povelje; ili da se njime Vijeću ne dodjeljuje nikakva posebna ili opća nadležnost. No teško da ga se može protumačiti kao da se njime Vijeću dodjeljuje nadležnost očuvanja mira i sigurnosti u najširem mogućem smislu". Ove Kelsenove rečenice predstavljaju:

a. **realističko shvaćanje pravne znanosti**

b. **odlučujuće tumačenjske iskaze**

c. **normativne sudove**

d. **tzv. pravo u knjigama (law in books)**

11. Čl. 126., st. 1. određuje: "Ustavni sud Republike Hrvatske ukinut će zakon ako utvrdi da je neustavan". Ovom odredbom izražena je:

a. norma o nadležnosti

- b. tzv. programatska ustavna norma
- c. norma kojom se državne vlasti ograničavaju tehnikom podvrgavanja vlasti normama o ponašanju

d. norma kojom se državne vlasti ograničavaju tehnikom stvaranja protuvlasti

12. Sukladno ustavnim normama o mijenjanju ustava, Parlament države X je donio ustavne amandmane kojima su ukinute ustavne norme o privatnom vlasništvu, demokratskom višestranačkom sustavu i ljudskim pravima. Prema supstancijalističkom shvaćanju ustavotvorne vlasti:

- a. parlament je mijenjao postojeći ustav
- b. parlament je djelovao kao ustavotvorna vlast**
- c. ustav je izgubio identitet
- d. parlament je uspostavio novi ustav

13. Odredbom "Nalogoprimac može otkazati nalog koji je dobio od nalogodavca kad hoće" nalogodavcu se pripisuje:

- a. složeni subjektivni pravni položaj
- b. subjektivni pravni položaj podločnosti**
- c. subjektivni pravni položaj vlasti
- d. sekundarni subjektivni pravni položaj (podločnost)

14. U presudi Suda stoji: "Činjenica da je tužiteljica izostala s posla uzastopce više od 5 radnih dana temeljem usmenog dopuštenja rukovoditelja zbog neposredne opasnosti od bombardiranja grada proizlazi iz iskaza rukovoditelja o danom usmenom dopuštenju, iskaza tužiteljice i općepoznate činjenice opasnosti od bombardiranja". Navedena rečenica je:

- a. normativna premisa sudačkog rasuđivanja
- b. dio tzv. vanjskog opravdanja sudačkog rasuđivanja**
- c. podvođeni iskaz
- d. opravdanje činjeničnog suda**

15. U državi X vlada i parlament nemaju vlast rješavanja konkretnih sporova, niti mogu obarati pravomoćne sudske odluke. Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina zastupnika u parlamentu. Vlada ima vlast donošenja uredbi sa zakonskom snagom. U državi X ne postoji sudski nadzor ustavnosti zakona. Na temelju navedenog se može zaključiti da je u državi X:

- a. sudska vlast specijalizirana
- b. zakonodavna vlast nespecijalizirana (zbog toga što vlada ima vlast donošenja uredbi sa zakonskom snagom, to je upletanje)**
- c. vlast ustrojena tehnikom odvajanja vlasti
- d. zakonodavni organ ovisan o izvršnom organu

16. Čl. 101. Zakona o zaštiti pučanstva zabranjuje kretanje građana između županija. Zakon je stupio na snagu 1.1.2020. godine, a Ustavni sud je 1.1.2021. godine poništio navedenu odredbu zbog njezine nespojivosti s ustavnim normama o slobodi kretanja. Na dan 1.6.2020. godine norma izražena navedenom odredbom je:

- a. je bila djelovna**
- b. postojala u pravnom poretku**

c. bila primjenljiva

d. je bila materijalno nevaljana

17. Ustav države X određuje da se međunarodne ugovorne norme mogu neposredno primijeniti u pravnom poretku države X. Ustav države X ništa ne određuje u pogledu međunarodnih običajnih normi. Ustav države X određuje da međunarodni ugovori imaju zakonsku snagu. Označi točne tvrdnje.

a. U pravnom poretku države X, kasniji zakoni nespojivi s međunarodnim ugovorima prešutno ukidaju međunarodne ugovore (međunarodni ugovori imaju zakonsku snagu, dakle na istoj su razini, pa ako dode neki unutarnji zakon kasnije, prema kriteriju kronologije on nadjaca međunarodni)

b. Ustav države X je mješovite naravi (samo običajne, ne i ugovorne)

c. Ustav države X je prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava (nista ne određuje za ugovore)

d. Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava (zato jer ih se NE MOŽE primijeniti neposredno)

18. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17):

a. je zakon u materijalnom smislu

b. je izvorni izvor prava (izvedeni izvor)

c. označava pravilno, stalno ponavljanje događaja i ponašanja u obveznim odnosima d. zakon u formalnom smislu (zato jer uredba NE potječe od zakonodavnog tijela)

19. Norma N1 zabranjuje parkiranje vozila na pločniku. Norma N2 dozvoljava parkiranje vozila na pločniku ako je vozilo udaljeno tri metra od zida. U navedenom slučaju postoji:

a. antinomija *in concreto*

b. antinomija *in abstracto* (pojmovni odnos)

c. jednostrano djelomična antinomija

d. potpuna antinomija

20. Prema mišljenju hrvatskog ustavnopravnog stručnjaka, “Ustav RH jasno propisuje opoziv ministara izglasavanjem nepovjerenja u Hrvatskom saboru i ne dodjeljuje predsjedniku Vlade vlast razrješenja ministara. Smatram da Ustav sadrži prazninu jer bi, s obzirom na sustav parlamentarne vlade kakav postoji u Hrvatskoj, predsjednik Vlade trebao imati vlast razrješenja ministara“. Naš je ustavnopravni stručnjak ukazao na postojanje:

a. institucionalne praznine

b. vrijednosne praznine

c. normativne praznine

d. tehničke praznine

1. Članak 2., stavak. 2 Zakona o parničnom postupku: “Sud ne može odbiti da odlučuje o zahtjevu za koji je nadležan.” Kojem diskursu pripada navedeni tekst?

a. diskursu normotvoraca (kaze “članak”)

- b. diskursu filozofa prava
- c. diskursu sociologa prava
- d. diskursu pravnih znanstvenika

2. U rečenici "Imam pravo vlasništva na ovoj kući.", riječ "pravo" odnosi se na: **a. podskup objektivnog prava koji uređuje**

vlasničkopravne odnose b. dio pravne znanosti koji opisuje vlasničkopravne odnose

c. mogućnost koja je subjektu pripisana objektivnim pravom

d. subjektivno pravo

3. "Zajmoprimac može odustati od ugovora prije nego što mu zajmodavac preda ugovorene stvari" (čl. 506. Zakona o obveznim odnosima). Odustajanje od ugovora je kvalificirano kao:

- a. obvezno ponašanje
- b. zabranjeno ponašanje
- c. neobvezno ponašanje
- d. dopušteno ponašanje

4. U svom udžbeniku iz građanskog prava, profesor građanskog prava je napisao: "Susjedi imaju pravo od svojih susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu". Navedenim iskazom se:

a. od sudova zahtijeva da zaštite to susjedsko pravo

b. susjedima dodjeljuje pravo od susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu **c. opisuje postojeća pravna norma kojom se susjedima**

dodjeljuje to pravo d. zahtijeva od zakonodavca da to pravo uredi zakonom

5. "Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja..." (čl. 17., st. 3. Ustava RH). Navedenom je odredbom izražena:

a. **norma kojom se ograničava sadržaj zakona koje donosi Hrvatski sabor (zaš ne i ovo)** b. norma o nadležnosti

c. norma o proizvodnji prava u užem smislu

d. norma o postupku

6. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18):

a. je zakon u drugom materijalnom smislu (uređuje se pravni položaj pojedinca stvarajući nove obveze i neobveze)

b. je zakon u prvom materijalnom smislu

c. pripada pravnom poretku RH na temelju načela efektivnosti

d. je zakon u formalnom smislu

7. "Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom" (čl. 10., st. 1. Ustava RH). Navedenom odredbom izražava se:

a. norma o ljudskim pravima

b. norma o nadležnosti vrhovnih ustavnih organa

c. programatska norma (temeljne odredbe ustava, u prvom dijelu ustava, akter država)

d. norma o međusobnim odnosima organa (koji drugi organ?? nije spomenut??)

8. Čl. 100. Ustava države x određuje da se zakoni o izmjenama ustava donose dvotrećinskom većinom parlamentarnih zastupnika, za razliku od običnih zakona, koji se donose običnom većinom parlamentarnih zastupnika. Čl. 101. Ustava države x određuje da se zakonima o izmjenama ustava ne smiju mijenjati odredbe Ustava o temeljnim ljudskim pravima (čl. 30.-60.). Ustav države x je:

- a. djelomično krut, djelomično neizmjenljiv (kaj nije ovo točno s obzirom da se neki mogu mijenjati kao)
- b. običajan

c. dug

d. apsolutno neizmjenljiv

9. Normom kojom se određuje da uredbe Vlade RH moraju biti u skladu s Ustavom i zakonom (ex čl. 30., st. 1. Zakona o Vladi RH) između zakona i uredbi uspostavlja se:

- a. jezična ili logička hijerarhija
- b. vrijednosna hijerarhija

c. materijalna ili supstancijalna hijerarhija

- d. formalna ili strukturna hijerarhija

10. N1 obvezuje državljane RH da plate poreze. N2 dopušta nezaposlenima u RH da ne plate poreze. U slučaju nezaposlenog hrvatskog državljanina riječ je o:

- a. jednostrano djelomičnoj antinomiji

b. kontingentnoj antinomiji

c. dvostrano djelomičnoj antinomiji

- d. antinomiji in abstracto

11. U pravnom poretku X Ustav određuje da zakone donosi parlament (koji čini 150 zastupnika) većinom glasova svih zastupnika. Za zakonsku normu N glasalo je 76 zastupnika. Službeni list je 14. 3. 2020. objavio normu N uz vakacijski rok od 15 dana. Ustavni sud je ocjenjivao ustavnost norme N i utvrdio da nije nespojiva s Ustavom. Na dan 15. 8. 2020. za normu N možemo reći da:

a. postoji u pravnom poretku

b. je primjenljiva

c. je djelovna

- d. je materijalno nevaljana

12. Ustav države x propisuje da međunarodne ugovore koje sklope nadležna tijela vlasti parlament mora potvrditi zakonom kako bi oni postali dio njezina unutarnjeg poretka. Ustav države x ne propisuje ništa u pogledu međunarodnog običajnog prava. Ustav države x je:

- a. prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava
- b. monističan u pogledu međunarodnog običajnog prava

c. prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava (ak ne kaže ništa, podrazumijeva se da se moraju preuzeti zakoni)

d. dualističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava

13. Tumačeći normativnu odredbu koja uređuje promet tikvicama, sudac zaključi da su patlidžani u bitnome različiti od tikvica tako da se norma koja proizlazi iz te normativne odredbe ne primjenjuje i na patlidžane. Koju je metodu tumačenja primijenio sudac?

- a. namjera zakonodavca
- b. argument razdiobe
- c. argument analogije

d. argument a contrario

14. Normom N1 je propisano da ne postoji obveza popravljivanja neimovinske štete. Neimovinska šteta obuhvaća moralnu i biološku štetu. Sudac koji treba primijeniti normu N1 smatra da nije pravedno da ne postoji obveza popravljivanja biološke štete pa N1 protumači tako da se ona odnosi samo na moralnu štetu. Posljedica je toga da u pravnom poretku glede obveze popravljivanja biološke štete postoji:

a. vrijednosna praznina

- b. normativna praznina
- c. tehnička praznina
- d. sukob normi

15. Europski sud za ljudska prava je utvrdio da smještanje pritvorenika u ćeliju koja je manja od 4 m2 predstavlja ponižavajuće postupanje. Ovaj iskaz suda, koji čini premisu sudačkog rasuđivanja prilikom primjene pravila o zabrani ponižavajućeg postupanja je:

a. sastavni dio unutarnjeg opravdanja sudačkog rasuđivanja

b. podvodeći (supsumirajući) iskaz

c. rezultat tumačenja in concreto (povezuje se propis o zabrani ponižavajućeg postupanja s činjeničnim stanjem aka pritvorenik u ćeliji)

d. činjenična premisa (nije, jer je u pitanje dovođen i propis, ne samo činjenično stanje) provjerit jer nisam ziher

-----ovo su neki duplići dolje, neki ne, preuzeto iz dokument pravo svaaa pitanja

1. U pravnom poretku p Ustav određuje da zakone donosi parlament natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika.

Parlament je

nerekstroaktivnu zakonsku normu N donio običnom većinom.

Službeni list je 1. 7. 2019. objavio normu N uz vakacijski rok

od 15 dana. Na dan 10. 7. 2019. za normu N možemo reći da:

a. Je poništiva

b. Je primjenljiva u PP

c. Je djelovna

d. Postoji u PP

2. Norma N1 određuje da je dopuštena prodaja alkoholnih pića svim ljudima. Norma N2 zabranjuje prodaju alkoholnih pića

maloljetnicima. Između norme N1 i N2 postoji:

a. Antinomija in concreto

b. Antinomija in abstracto

c. Jednostrano djelomična antinomija

d. Potpuna antinomija

3. Člankom 21. (krugot) Ustava iz 1980. je bilo propisano „Smrtna kazna je dopuštena“. 1981. je, sukladno tadašnjim normama o zakonodavnom postupku, donesen Kazneni zakon koji je člankom 30. za neka kaznena djela propisao smrtnu kaznu. 1990. je Ustav izmijenjen i sada propisuje „Smrtna kazna je zabranjena“. Norma izražena čl. 30. još uvijek vrijedećeg Kaznenog zakona je:

a. Samo materijalno nevaljana

b. Izvorno nevaljana

c. Naknadno materijalno nevaljana

d. I formalno i materijalno nevaljana

4. Odredbom „Obitelj je pod osobitom zaštitom države.“ (čl. 62., st. 1. Ustava RH) izražava se:

a. Definiirajuća norma

b. Tzv programatska ustavna norma

c. Norma – načelo

d. Norma o normativnoj nadležnosti,

5. N1 uređuje obveze prodavatelja kod prodaje voća i naknadu štete za slučaj kršenja tih obveza. Ne postoji norma koja uređuje obveze prodavatelja kod prodaje povrća. U slučaju spora glede toga je li prodavatelj povrća dužan nadoknaditi štetu jer kupca povrća nije obavijestio o nedostacima povrća, sud je, na temelju analogije s N1, naložio prodavatelju da kupcu nadoknadi štetu. Označite točne tvrdnje:

a. Sud je pravilo na temelju kojega je donio presudu utvrdio

tumačenjem odredbe kojom je izražena N1

b. Norma na temelju koje je sud donio presudu plod je

pravnog konstruiranja (uvrstio je novu normu koja se odnosi na povrće) c. U unutarnjem opravdanju presude nalazi se implicitno pravilo

d. Argument analogije nalazi se u vanjskom opravdanju

presude

6. Odredbom „Za stvarna prava na vodnim i zračnim prijevoznim sredstvima, koja su registrirana u javnom registru, mjerodavno je pravo države u kojoj se registar vodi. (čl. 23. st. 1.

Zakona o međunarodnom privatnom pravu) izražava se:

a. Upućujuća norma

b. Norma u užem smislu

c. Norma u općenitom smislu

d. Propis

7. U Republici Y svaki građanin u bilo kojem kaznenom ili građanskom postupku pred sudom može zatražiti od suda koji postupak da ocijeni ustavnost zakona koji bi se trebao

primijeniti na njegov slučaj. U Republici Y postoji:

a. Centralizirani nadzor ustavnosti

b. Naknadni nadzor ustavnosti

c. Konkretni nadzor ustavnosti

d. Nadzor ustavnosti čiji su učinci ograničeni na slučaj o kojem se odlučuje (inter partes)

8. „Norma izražena odredbom (krug) Ustava RH „Zakoni... ne mogu imati povratno djelovanje.“ (čl. 90., st. 4. Ustava RH) je u odnosu na hrvatske zakonske norme:

a. Logički ili jezično nadređena (jel i ovo isto)

b. Vrijednosno nadređena

c. Materijalno ili supstancijalno nadređena

d. Formalno ili strukturno nadređena

9. Odredbom „Predsjednik Republike ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak...“ (čl.106., st. 2. Ustava RH) Predsjedniku RH se pripisuje:

a. Jednostavni subjektivni pravni položaj

b. Subjektivni pravni položaj otpornosti

c. Subjektivni pravni položaj koji proizlazi iz nepostojanja ijedne norme kojom mu se nameće podložnost

d. Subjektivni pravni položaj bezvlast

10. U državi X monarh donosi i primjenjuje zakone. Ustav države X je „kratak“. Pravni poredak države X ne uređuje pitanje

privatnog života svojih građana i odnose proizvodnje i raspodjele dobara. Država X je:

a. Liberalna država

b. Totalitarna država

c. Ustavna država

d. Autokratska država

11. Odredbom „Vlada RH uredbom određuje granične prijelaze, vrijeme i način prelaska preko državne granice.“ (čl. 9., st. 2. Zakona o nadzoru državne granice) izražena je:

a. Formulirana norma

b. Zapovjedna norma

c. Sekundarna norma

d. Metanorma u širem smislu

12. Zakonska norma N1, koja određuje da je dopuštena prodaja alkoholnih pića svim ljudima, stupila je na snagu 2018., a zakonska norma N2, koja zabranjuje prodaju alkoholnih pića maloljetnicima, stupila je na snagu 2019. Kojim kriterijem treba riješiti sukob između N1 i N2?

a. Kriterijem vremena

b. Odvagivanjem

c. Kriterijem specijalnosti

d. Kriterijem hijerarhije

13. Prema čl. 90. Ustava Republike X, koji je nastao na temelju sporazuma između suverena i predstavničke skupštine, zakoni se donose običnom većinom svih zastupnika. Prema čl. 130. Ustava, Ustav se ne može mijenjati. Ustav Republike X uređuje temeljna prava građana. Ustav Republike X je:

a. Narodni

b. Krut

c. Pisan

d. „kratak“

14. Uredba Vlade RH o izmjenama zakona o policiji, kojim se uređuju osnove organizacije policije i specifičnosti

radnopravnog položaja policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova je:

a. Normativni dokument pojedinačnog i konkretnog sadržaja b. Izvedeni izvor prava (zašto ne i ovo)

c. Zakon u materijalnom smislu

d. Kao izvor prava definirana normom o nadležnosti Hrvatskog sabora da donosi zakone i normama kojima se određuje zakonodavni postupak

15. Članak 70. Ustava države Y glasi: „Glavnog državnog odvjetnika Republike Y imenuje na vrijeme od četiri godine Parlament, na prijedlog Vlade. Do isteka mandata nitko ne može opozvati glavnog državnog odvjetnika. Mandat glavnog državnog odvjetnika je neobnovljiv. „Uzimajući u obzir samo članak 70. Ustava, možemo zaključiti sljedeće:

a. Glavni državni odvjetnik je neovisan o sudbenim organima b. Postoji najveći stupanj ovisnosti glavnog državnog odvjetnika o zakonodavnom organu

c. Glavni državni odvjetnik je neovisan o izvršnim organima d. Zakonodavna funkcija je specijalizirana

16. „Imajući na umu dosadašnju jedinstvenu sudsku praksu Visokog prekršajnog suda RH u odnosu na izričaj 'Za dom spremni' kada se koristi u različitim okolnostima... pristupilo se glasanju

o sljedećem pitanju: može li se postupanje okr. Marka Perkovića, koje je činjenično opisano u optužnim

prijedlozima...br...74/2016... i br. ...46/16, podvesti pod zakonski opis prekršaja iz čl. 5. zakona o prekršajima

protiv javnog reda i mira, koji glasi: Tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i

tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se...“ (izvor:

visoki

prekršajni sud RH). Odgovor na postavljeno pitanje daje: a. Odvagivanje načela

b. Kriterij hijerarhije

c. Tumačenje in concreto

d. Tumačenje in abstracto

17. „Sudovi i druga nadležna tijela dužni su isto spolni parovima omogućiti bavljenje udomiteljstvo pod istim uvjetima kao i svim drugima. Odlučio je to ustavni sud ocjenjujući čak 8 prijedloga i zahtjeva za ocjenom ustavnosti zakona o udomiteljstvo, odnosno njegove odredbe u kojima su iz kruga mogućih udomitelja iz ostavljene istospolno orijentirane osobe koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima. Ustavni sud nije ukinuo osporavanje zakonske odredbe....ali je nedvosmisleno kazao da je isključivanje istospolnih parova iz udomiteljstvo diskriminatorno i neustavno, te dao jasno uputu sudovima, centrima za socijalnu skrb i ostalim tijelima koja odlučuju ovim pitanjima da ih ne smiju isključivati.“ (izvor: jutarnji list). Ustavni je sud:

a. Primijenio tehniku odvagivanja

b. Primijenio tehniku prilagođujućeg tumačenja zakona c. Poštovao političku diskreciju zakonodavca

d. Primijenio tehniku nadtumačenja ustava (ja bih rekla prije ovo)

19. Zakon o socijalnoj skrbi je:

a. Normativni dokument pojedinačnog i konkretnog sadržaja b. Zakon u formalnom smislu

c. Izvorni izvor prava

d. Kao izvor prava definiran normom o nadležnosti Hrvatskog sabora da donosi zakone i normama kojima se određuje zakonodavni postupak

20. U državi X zakone stvara predstavničko tijelo. Ustav države X koji člancima 30. - 57. uređuje temeljna ljudska prava, propisuje da je državna vlast ustrojena na načelu dioba vlasti. Vlasti države X uređuju razmjerno malo odnosa koji se tiču osobnog i obiteljskog života svojih građana. Država X je: a. Autokratska država

b. Totalitarna država

c. Liberalna država

d. Ustavna država

21. Odredbom „Ovlašćuje se Vlada RH da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskog sabora...“ (čl. 1. Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora) izražava se norma kojom se između zakonskih i uredbenih normi uspostavlja: a. Materijalna ili supstancijalna hijerarhija

b. Jezična hijerarhija

c. Vrijednosna hijerarhija

d. Formalna ili strukturalna hijerarhija

22. Norma N propisuje da se svakome mora osigurati zdrav život, no nijednom normom nije uređeno kako u pojedinim situacijama ostvariti taj cilj. U ovom slučaju riječ je o:

- a. Tehničkoj praznini
- b. Vrijednosnoj praznini
- c. Normativnoj praznini
- d. Antinomiji

23. Ustavom Republike Hrvatske Y je određeno da Ustavni sud nadzire ustavnost zakona prije njegove objave u Službenom listu. Ako Ustavni sud zakon proglasi neustavnim, zakon ne može biti objavljen i ne može stupiti na snagu. U Republici Y postoji:

a. Apstraktan nadzor ustavnosti

- b. Decentralizirani nadzor ustavnosti

c. Preventivni nadzor ustavnosti

- d. Nadzor ustavnosti čiji su učinci ograničeni na slučaj o kojem se odlučuje (inter partes)

24. U izričaju „Hrvatsko kazneno pravo zabranjuje da se nekoga kazni za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo uređeno zakonom“ izraz „kazneno pravo“ označava:

- a. Pravnu znanost

b. Podskup normi objektivnog prava

- c. Pravo u subjektivnom smislu
- d. Subjektivni pravni položaj

25. Odredbom „Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja: 1. bespravna sječa je svaka sječa stabala koja nije propisana šumskogospodarskim planovima ili dopuštena sukladno odredbama ovoga Zakona“ (čl. 8., st. 1. Zakona o šumama) izražava se:

a. Definirajuća norma

- b. Propis
- c. Norma u užem smislu

d. Utemeljujuća norma

26. Odredbom „Svakome se priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom.“ (čl. 42. Ustava RH) izražava se:

a. Opće načelo u užem smislu

- b. Neizraženo načelo
- c. Zakonsko načelo

d. Norma kojom se dodjeljuje pravo na slobodu

27. Parlament Republike Z je donio Zakon o društvenom odnosu D. Ustav Republike Z niti jednom svojom normom ne uređuje društveni odnos D. Ustavni sud Z smatra da bi, bez obzira na to, trebao ocijeniti ustavnost navedenog Zakona pa čl. 27. Ustava shvati kao načelo, iz njega izvede neizraženo pravilo koje uređuje društveni odnos D i na temelju njega proglasi Zakon neustavnim. Ustavni sud je:

- a. Poštovao političku diskreciju zakonodavca
- b. Primijenio tehniku prilagođujućeg tumačenja zakona c. Primijenio tehniku odvagivanja

d. Primijenio tehniku nadtumačenja ustava

28. Odredbom „Autor ima pravo na primjerenu naknadu, ako se izvornik ili primjerci njegova djela u pogledu kojih je dopuštena daljnja distribucija, posuđuju posredovanjem javnih knjižnica.“ (čl. 33., st. 1. Zakona o autorskom pravu i drugim srodnim pravima) izražena je:

- a. Ukidajuća norma

b. Formulirana norma

- c. Metanorma

- d. Sekundarna norma

29. Norma N1 propisuje da vozač treba zaustaviti automobil kada je na semaforu upaljeno crveno svjetlo. Norma N2 zabranjuje zaustavljanje vozila unutar 200 metara od vojnog objekta.

Između norme N1 i N2 je riječ o:

- a. Potpunoj antinomiji

b. Potencijalnoj antinomiji in concreto

- c. Antinomiji in abstracto

- d. Jednostranoj djelomičnoj antinomiji

30. Odredbom „Vlasnik zemljišta ne smije na štetu drugoga zemljišta mijenjati smjer ili jačinu naravnog toka vode preko svog zemljišta ili kroz njega (podzemne vode).“ (čl. 112., st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) vlasniku

zemljišta se pripisuje:

a. Subjektivni pravni položaj obveze

- b. Složeni subjektivni pravni položaj

- c. Sekundarni subjektivni pravni položaj

d. Pravo „drugog stupnja“

31. U presudi Općinskog suda u Krapini nalazimo sljedeći iskaz: „Treba kazniti onoga tko drugoga teško tjelesno

ozlijedi.“. Ovaj je iskaz:

a. Pravilo

b. Tumačenjski argument

c. Činjenični sud

d. Podvodeći iskaz

33. Zakonska norma N1, koja je stupila na snagu 2018., određuje da je nastavnik dužan održati predavanje ako je u dvorani prisutno manje od 5 studenata. Norma uredbe s **podzakonskom** snagom N2, koja je stupila na snagu 2020., određuje da nastavnik nije dužan održati predavanje ako je u dvorani prisutno manje od 5 studenata. Kojim kriterijem treba riješiti sukob između N1 i N2?

a. Kriterijem specijalnosti

b. Načelom nadležnosti

c. Kriterijem hijerarhije

d. Kriterijem vremena

34. Odredbom „Predsjednik Republike bira se na temelju općeg i jednakoga biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina.“ (čl. 95., st. Ustava

RH) izražava se:

- a. Zakonska norma
- b. Norma o normativnoj nadležnosti
- c. Tzv. programatska ustavna norma

d. Norma o načinu formiranja organa

35. Članak 80. Ustava države Y glasi: „Vlada države Y stupa na dužnost kada joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Parlamentu države Y.“ Uzimajući u obzir samo članak 80. Ustava, možemo državi Y zaključiti sljedeće:

- a. Izvršni organ je neovisan o zakonodavnom organu **b. Izvršno-upravna funkcija nije specijalizirana (zaš ne i ovo?)**
- c. Uspostavljen je model odvajanja vlasti

d. Uspostavljen je model uravnoteživanja vlasti

36. U pravnom poretku PP norma N je stupila na snagu 2015. Parlament ju je ukinuo 2019. Ukidanje nije imalo unatragno djelovanje. Ustavni sud nije ocjenjivao ustavnost norme N. Za normu N na današnji dan možemo reći da:

- a. Je postala potpuno neprimjenljiva u PP
- b. Je poništena

c. Više nije na snazi

d. Još uvijek postoji u PP

37. Na pitanje „Znači li odredba čl. 100 Ustava države X da Parlament ima vlast donositi zakone ili obvezu donositi zakone?“. Odgovor daje:

- a. Tumačenje in concreto
- b. Odvagivanje načela

c. Tumačenje in abstracto

- d. Antinomija in concreto

38. Čl. 149 st. 1. kaznenog zakona glasi: „Tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može naškoditi njegovoj časti ili ugledu znajući da je neistinita kaznit će se novčanom kaznom od tristo šezdeset dnevnih iznosa.“ Konsekvent u normi formuliranoj ovom odredbom je:

- a. Tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može naškoditi njegovoj časti ili ugledu znajući da je neistinita“

b. Sankcija

c. Kvalificirao ponašanje suda kao obvezno

d. Kaznit će se novčanim iznosom od tristo šezdeset dnevnih iznosa

39. Čl. 134. zakona o pružanju ugostiteljskih usluga u državi x glasi: „Ako ugostitelji i korisnici ugostiteljskih usluga u svojim međusobnim odnosima stalno i tijekom duljeg razdoblja prihvate obrazac ponašanja da se boca vode mora otvoriti pred korisnikom ugostiteljske usluge, ugostitelj ima obvezu otvoriti bocu vode pred korisnikom ugostiteljske usluge.“ Izvor prava u pravnom poretku države x uspostavljen ovom normom je:

a. Običaj

b. Normativna činjenica

c. Normativni akt

d. Svjesno i voljno stvaranje norme

40. Dana 24. 3. 2014. Z. M. Je podnio Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti zakona s Ustavom. U svom prijedlogu Z. M. tumači da zakonodavac nije uredio društvene odnose na način koji on smatra ispravnim (pravednim). Iz navedenog se može zaključiti da Z. M. predlaže Ustavnom sudu utvrditi postojanje:

a. Antinomije

b. Normativne praznine

c. Vrijednosne praznine

d. Tehničke praznine

41. Čl. 115. zakona o radu glasi: „Poslodavac može otkazati ugovor o radu (...)“. Ovako formuliranom normom je uspostavljen:

a. Pravni „odnos vlasti“

b. Obveznopravni odnos

c. Pravni položaj zahtjeva poslodavca

d. Pravni položaj podložnosti radnika

kaj se tu dolje desilo???

42. Članak 1. zakona o lovstvu iz 1991. dopušta lov na zečeve. Članak 2. zakona o zaštiti iz 2001. zabranjuje lov na zečeve. U praksi sudova se primjenjuju kriteriji rješavanja antinomija: lex specialis derogat legi generali i lex posteriori derogat legi priori. Iz navedenog možemo zaključiti da je norma formulirana člankom 1. primjenjivost zbog: a. Poništenja norme

b. Ukidanja s unatražnodjelujućim učinkom

c. Izričitog ukidanja norme

d. Prešutnog ukidanja norme

43. Ustavne suce bira Hrvatski sabor. Ustavni sud može poništiti norme formulirane zakonom. S obzirom na navedene propise možemo reći da u Hrvatskoj postoji:

a. Neovisnost Ustavnog suda i uravnoteženje vlasti (bira ih HS) **b. Ovisnost Ustavnog suda i uravnoteženje vlasti** c.

Neovisnost Ustavnog suda i odvajanje vlasti

d. Ovisnost Ustavnog suda i odvajanje vlasti

44. Članak 82. i 83. ustava države x određuje da se organski zakoni donose većinom glasova svih zastupnika, a svi ostali zakoni većinom glasova nazočnih zastupnika. Parlament je usvojio zakon o sudovima većinom glasova nazočnih zastupnika. Norma N1 formulirana odredbom navedenog zakona određuje da predsjednik Vrhovnog suda ne mora biti sudac tog suda. U svojoj odluci Ustavni sud je utvrdio da zakon o sudovima spada u organske zakone. U ovom slučaju radi se o:

a. Nepostojećoj normi

b. Nevaljanosti normativnog akta

c. Materijalnoj nevaljanosti

d. Naknadnoj nevaljanosti

45. Članak 5. st. 1. zakona o upravnom postupku: „Javnopravno tijelo rješava upravnu stvar na temelju zakona (...)“.

Norma formulirana navedenom odredbom je izraz načela:

a. Ustavnosti

b. Zakonitosti u pravom smislu riječi (uredba je valjana ako je temeljena na zakonu) c. Podvrgavanja zakonu u materijalnom smislu (onda bi se odnosilo na ustavnost) d. Zakonitosti pravosuđenja (ne tiče se sudstva)

47. „U republici irskoj je dozvoljen pobačaj d 12. tjedna trudnoće

uz produljeni rok u slučaju silovanja, incesta i većih

malformacija fetusa“. Ovaj iskaz u znanstvenom radu je:

a. Propisujući iskaz

b. Opisujući iskaz

c. Iskaz koji ima imperativni oblik

d. Propis

Neki od kvizova s naših predavanja koji su malo kompliciraniji

Odredbom “O provedbi pojedinih enoloških postupaka kao i o primjeni pojedinih enoloških sredstava iz stavka 1. ovoga članka mora se prije provođenja postupka obavijestiti Agenciju i/ili nadležnu inspekciju u za to propisanom roku“ izražava se:

a.pojedinačna norma

b.opća norma

c.norma u općenitom smislu

d.norma s pogodbenom strukturom

Načelo individualizacije socijalne skrbi, koje proizlazi iz čl. 11. Zakona o socijalnoj skrbi (“Korisnik ostvaruje prava u sustavu socijalne skrbi u skladu s individualnim potrebama i uz aktivno sudjelovanje korisnika”), je:

a.norma koju se mora konkretizirati da bi je se primijenilo

b.načelo “bez odredbe“

c.norma koju je moguće ograničiti zakonom

d.proizvod pravnog konstruiranja tumača

"Zajmoprimac može odustati od ugovora prije nego što mu zajmodavac preda ugovorene stvari" (čl. 506. Zakona o obveznim odnosima). Odustajanje od ugovora je kvalificirano kao:

a.neobvezno ponašanje (nije rečeno da se ne mora, podrazumijeva se ali nije kvalificirano) b.obvezno ponašanje

c.dopušteno ponašanje

d.zabranjeno ponašanje

Norma o ponašanju:

a.može biti dopuštajuća

b.u konsekventu sadrži deontički način

c.se odnosi na neki razred činjenice

d.nema konsekvencij

Odredbom “Ministri ... donose pravilnike kojima detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene“ (čl. 36., st. 2. Zakona o sustavu državne uprave) izražava se:

a.norma kojom se uređuje postupak stvaranja pravilnika u Republici Hrvatskoj

b.norma o (normativnoj) nadležnosti

c.norma kojom se pridonosi definiranju zakona kao izvora prava u Republici Hrvatskoj **d.norma o proizvodnji prava u užem smislu**

Običaj:

a.je autonoman i decentraliziran način stvaranja prava

b.je izvorni izvor prava

c.pripada razredu izvora prava koji nazivamo normativni akti

d.proizvodi pravne norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju normi o proizvodnji prava

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18):

a.je zakon u drugom materijalnom smislu

b.je proizvod normativne činjenice

c.je zakon u formalnom smislu

d.je zakon u prvom materijalnom smislu

Parlament države X je u siječnju 2019. donio Zakon o pobačaju s vakacijskim rokom od 15 dana. U postupku koji se pred općinskim sudom, na temelju toga Zakona, vodio protiv liječnika koji je izvršio pobačaj, pojavilo se pitanje ustavnosti Zakona pa je općinski sud uputio slučaj Ustavnom sudu. Ustavni sud je u travnju 2020. poništio Zakon. Ovo je primjer:

a.naknadnog nadzora ustavnosti

b.nadzora ustavnosti s učincima inter partes (poništio je Zakon)

c.konkretnog nadzora ustavnosti

d.difuznog nadzora ustavnosti

Odredbom “Vijeće Agencije donosi opće akte Agencije propisane ovim Zakonom i Statutom Agencije“ (čl. 12., st. 2. Zakona o poštanskim uslugama) izražava se norma kojom je između nje i općih akata Agencije uspostavljena:

a.formalna hijerarhija

b.materijalna hijerarhija

c.vrijednosna hijerarhija

d.jezična hijerarhija

Prema Ustavu države X, zakone donosi parlament običnom većinom zastupnika. Parlament je 10. 1. 2021. donio Zakon o kamatama (ZK) običnom većinom, poštujući ustavne norme kojima se ograničava sadržaj zakona. ZK je objavljen u Narodnim novinama 11.1. s vakacijskim rokom od 7 dana. 20. 1. 2021. Zakonom o izmjenama Ustava određeno je da se zakoni donose dvotrećinskom većinom zastupnika. Na dan 22. 2. 2021. za ZK možemo reći da je:

a.ni valjan ni nevaljan

b.formalno valjan

c.naknadno nevaljan (ne jer je formalno valjan)

d.materijalno pogrešan (nije se reklo ništa o tome, pitanje je formalnog karaktera)

U pravnom poretku X Ustav određuje da zakone donosi parlament (koji čini 150 zastupnika) većinom glasova svih zastupnika. Za zakonsku normu N glasalo je 76 zastupnika. Službeni list je 14. 3. 2020. objavio normu N uz vakacijski rok od 15 dana. Ustavni sud je ocjenjivao ustavnost norme N i utvrdio da nije nespojiva s Ustavom. Na dan 15. 8. 2020. za normu N možemo reći da:

a.je materijalno nevaljana

b.je djelovna

c.postoji u pravnom poretku

d.je primjenljiva

U državi X vlada i parlament nemaju vlast rješavanja konkretnih sporova, niti mogu obarati pravomoćne sudske odluke. Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina zastupnika u parlamentu. Vlada ima vlast donošenja uredbi sa zakonskom snagom. U državi X ne postoji sudski nadzor ustavnosti zakona. Na temelju navedenog se može zaključiti da je u državi X:

a.

zakonodavni organ ovisan o izvršnom organu

b.

vlast ustrojena tehnikom odvajanja vlasti

c.

zakonodavna vlast nespecijalizirana

d.

sudska vlast specijalizirana

U presudi Suda EU stoji: “Članak 267. UFEU-a treba tumačiti na način da nacionalni sud koji dvoji o sukladnosti nacionalnog zakonodavstva kako s pravom Unije tako i s ustavom dotične države članice ne gubi pravo niti je, ovisno o slučaju, oslobođen obveze podnošenja Sudu pitanja koja se odnose na tumačenje ili valjanost prava Unije zbog činjenice da se pred nacionalnim sudom nadležnim za provođenje incidentalnog postupka kontrole ustavnosti vodi takav postupak glede tog zakonodavstva.” Riječ je o:

a.

tumačenju *in abstracto* (ovisno o slučaju, nije konkretizirano) b.

spoznajnom tumačenju

c.

tumačenju *in concreto*

d.

odlučujućem tumačenju

Neizražene norme:

a.formuliraju organi normativne vlasti

b.su dinamički utemeljene norme

c.mogu biti logički implicirane u izraženim normama d.nastaju npr. konkretiziranjem načela